



POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS



SUMÁRIO

1. OBJETIVO	2
2. APLICAÇÃO	2
3. RESPONSABILIDADES	2
4. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA	2
4.1. Contratação de terceirizados	3
4.2. Regras para comunicação do Código de Conduta e Ética Empresarial	3
4.3. Regras de negociações com agentes públicos e ex-agentes públicos	3
4.4. Regras para conflitos de interesses	4
4.5. Regras para pagamentos	4
4.6. Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos	5
5. ANEXOS	6

	POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS	Código: D.PC.05.S
---	---	-------------------

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes, responsabilidades, procedimentos e controles relacionados ao processo de Contratação de Terceirizados.

2. APLICAÇÃO

- I. Área solicitante;
- II. Equipe de RH;
- III. Comitê de Compliance.

3. RESPONSABILIDADES

Área solicitante - responsável pela detecção da necessidade de contratação do terceirizado e todo o processo de contratação do terceirizado, como seleção, cadastro e efetivação do contrato.

Equipe de RH - responsável pelo treinamento e divulgação das políticas da DECAL Brasil aplicáveis a funcionários terceirizados (Código de Conduta e Ética Empresarial e Política de Reembolso de Despesas) e mapeamento de possíveis conflitos de interesse com membros da DECAL Brasil. Cabe também ao departamento de RH apresentar ao contratado todas as punições aplicáveis em caso de descumprimento das regras de compliance da DECAL Brasil.

Comitê de Compliance - responsável por diligenciar os conflitos de interesse durante os processos de contratação de terceirizados, além de participar de avaliações das aprovações e pagamentos quando houver agente público envolvido.

4. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA

4.1. Contratação de terceirizados

As necessidades de contratação de terceirizados em geral devem ser previamente planejadas e requisitadas com a devida antecedência, para que a área contratante possa realizar as melhores negociações junto aos respectivos fornecedores e garantir o atendimento às áreas requisitantes, dentro das melhores condições comerciais (qualidade, quantidade, prazo de entrega e preço).

São classificados como terceirizados qualquer pessoa física ou jurídica que atue em nome da DECAL Brasil, realizando atividades fins da empresa, além das empresas que prestam serviços

	POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS	Código: D.PC.05.S
---	---	-------------------

de portaria, vigilância, limpeza e refeição dentro do terminal ou que, ao exercer as atividades contratadas, possam expor a DECAL Brasil a sanções administrativas ou legais.

Antes da contratação de qualquer empresa terceirizada (agentes públicos, ex-agentes públicos, órgãos regulamentares ou empresas privadas), é indispensável que seja realizada também uma análise de *Due Dilligence* (conforme Política de *Due Dilligence*). Caso seja identificado algum registro da empresa contratada nas pesquisas, sua contratação somente pode ser realizada mediante avaliação e aprovação formal do Comitê de Compliance com apresentação de justificativas formais.

Em todos os contratos com empresas fornecedoras terceirizadas devem ser incluídas cláusulas de responsabilidade e adequação às Leis Anticorrupção. Assim como cláusula de aceitação ao código de ética (D.PC.01.S)

4.2. Regras para comunicação do Código de Conduta e Ética Empresarial

- I. É indispensável a comunicação e divulgação do Código de Conduta e Ética Empresarial da DECAL Brasil para todos os funcionários terceirizados.
- II. Todos os funcionários terceirizados devem, no momento da contratação, assinar o Termo de Ciência do Código de Conduta e Ética Empresarial (Anexo I), confirmando o conhecimento de todas as regras de conduta e ética da DECAL Brasil.
- III. São aplicadas a todos os funcionários terceirizados todas as sanções administrativas em caso de descumprimento das normas conforme o Código de Conduta e Ética Empresarial da DECAL Brasil.

4.3. Regras de negociações com agentes público e ex-agentes públicos

- I. Todos os acordos e as negociações da DECAL Brasil que envolvam empresas terceirizadas que possuem agentes públicos ou ex-agentes públicos devem ser realizados por mais de um membro da DECAL Brasil e estas devem passar por avaliação e aprovação do Comitê de Compliance. Caso não seja possível o envolvimento de mais de um membro da equipe da DECAL Brasil, é requerido que mais de um membro do fornecedor esteja presente na reunião.
- II. Todos os fornecedores da DECAL Brasil são proibidos de oferecer, prometer, autorizar ou efetuar pagamento ou benefício em qualquer forma ou valor, direta ou indiretamente,

	POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS	Código: D.PC.05.S
---	---	-------------------

a qualquer agente público, ex-agente público ou órgão regulador, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão de tal parte em favor da DECAL Brasil ou de qualquer outra parte, ou ainda, induzir a praticar ou deixar de praticar qualquer ato que envolva a violação de sua obrigação legal, com a finalidade de obter ou contratar negócios, encaminhar negócios a qualquer pessoa ou garantir vantagem indevida para a DECAL Brasil ou qualquer outra parte. Os fornecedores ou potenciais fornecedores são responsáveis por saber se determinada pessoa física ou jurídica é um agente público, ex-agente público ou órgão regulador e, em caso de dúvida, devem obter orientação com o Comitê de Compliance.

4.4. Regras para conflitos de interesses

Qualquer situação que represente ou possa provocar um possível conflito de interesse deve ser comunicada imediatamente ao seu superior imediato e ao Comitê de Compliance. Todo empregado deve comunicar ao seu superior sobre a existência de qualquer tipo de relação financeira, comercial, profissional, familiar ou amigável que poderia influenciar a neutralidade de seu comportamento diante de um terceirizado.

Em todas as contratações deve-se ter conhecimento das políticas de Conflito de interesse - D.PC.17.S e Política anticorrupção – D.PC.16.S.

4.5. Regras para pagamentos

- I. Todos os pagamentos de terceirizados devem ser realizados respeitando as diretrizes definidas pela DECAL Brasil, em relação aos responsáveis pelas aprovações, inclusive com o envolvimento do Comitê de Compliance para os casos onde são identificados possíveis conflitos de interesse. Ainda, é indispensável uma validação dos valores acordados no contrato ou pedido de compra com o valor da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
- II. Todos os pagamentos previstos em contratos realizados para terceirizados, sejam eles: agentes públicos, ex-agentes públicos, órgãos reguladores ou empresas públicas e privadas, devem ser realizados somente mediante comprovação formal da realização do serviço.
- III. Todos os pagamentos de adicionais, extras ou taxas realizadas para terceirizados, sejam eles: agentes públicos, ex-agentes públicos ou órgãos reguladores devem ser realizados somente mediante comunicação formal ao Comitê de Compliance com justificativas formalizadas pela área contratante.

	POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS	Código: D.PC.05.S
---	---	-------------------

4.6. Regras para concessão de hospitalidade, brindes, patrocínio e participação em eventos

É terminantemente vedado oferecer, receber ou prometer brindes, presentes, patrocínios, hospitalidade, participação em eventos ou qualquer outra vantagem a agentes públicos, ex-agentes, empresas privadas, órgãos da administração direta ou indireta ou terceiros influenciadores, em troca de favorecimento pessoal ou ilícito ao ofertante ou licitante § 1º - Excetua-se a proibição do *caput* se:

O valor do brinde ou da vantagem não ultrapassar o valor estabelecido pela Comissão de Ética Pública (CEP) ou pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAFAF);

O valor da hospitalidade estiver de acordo com os padrões locais para as relações comerciais.

§ 2º Todo brinde, vantagem, patrocínio ou hospitalidade institucional a ser dado e/ou recebido a/de um agente público, ex-agente público, órgão da administração direta ou indireta ou terceiro influenciador deve ser previamente analisado e autorizado pelo Comitê de Compliance. Adicionalmente à aprovação do comitê, o beneficiário é responsável por registrar o recebimento na planilha de transparência da DECAL Brasil.

Para efeitos deste Código, considera-se:

- **Agente público** –aquele que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta.
- **Brinde** –objeto nas seguintes definições:
 - ✓ Não tenha valor comercial ou seja distribuído por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural;
 - ✓ Sua periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 (doze) meses; e
 - ✓ Seja de caráter geral e, portanto, não se destine a agraciar exclusivamente uma determinada pessoa.
- **Patrocínio** – apoio financeiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros, com objetivo de divulgar atuação, fortalecer conceito, agregar valor à marca, incrementar vendas, gerar reconhecimento ou ampliar relacionamento do patrocinador com seus públicos de interesse.

	POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS	Código: D.PC.05.S
---	---	-------------------

- **Presente** – objeto ou serviço de uso ou consumo pessoal com valor comercial. Não é considerado presente para fins desta política:
 - ✓ Prêmio em dinheiro ou bens concedidos por entidade acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento por contribuição de caráter intelectual;
 - ✓ Prêmio concedido em razão de concurso de acesso público ao trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural;
 - ✓ Bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou técnico, desde que o patrocinador não tenha influência em decisão que possa ser tomada pelo empregado, em razão do cargo que ocupa;
 - ✓ Benefícios concedidos a clientes.

5. Anexos

Anexo I – F.PC.03.S – Termo de ciência do código de conduta e ética